

Juzgado de Paz Letrado Mixto de Mariscal Nieto

EXPEDIENTE : 00023-2025-0-2801-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : MENDIZABAL GALLEGOS PADY ISABEL
ESPECIALISTA : ANCALLA ROMERO YENY AYDE
POR DEFINIR : JIMENEZ ARCE, SAMUEL EDUARDO
ARENAS CALLENUEVA, RAMON FERNANDO
TERCERO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA SA
MUSAJA POMA, YESILA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA
DEMANDADO : MUSAJA POMA, FRANCY TEOFILO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA

Resolución Nro. 18

Moquegua, treinta de julio
Del año dos mil veintiséis.

VISTOS: los actuados y escrito N° 3086-2026 que antecede; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil, aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. En los demás casos, el remate público es realizado por martillero público hábil.

SEGUNDO: Que, en caso de ausencia de ofertas, ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria electrónica se declara desierto.

TERCERO: Declarado desierto la primera convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley N° 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

CUARTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@AJU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

QUINTO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya,

En consecuencia y estando a lo expuesto.

SE RESUELVE:

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL –REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA**, del inmueble materia de ejecución forzada.

1.1. DESCRIPCIÓN: Inmueble ubicado en la manzana G. lote 20 sector SUB SECTOR 1A-5 Pampas de Chen Chen, Moquegua, Mariscal Nieto - Moquegua, inscrito en la partida registral N° 11035 798 de la Zona Registral N° XIII-SEDE TACNA Oficina Registral Moquegua.

- 2) **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**, de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarada desierto a través del aplicativo informático de REM@JU, por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

- 3) **CARGA Y GRAVAMENES:**

3.1. Embargo: En el asiento D00003 de la Partida N° 11035798 de la Zona Registral N° XIII-SEDE TACNA - Oficina Registral Mo quegua, se ha inscrito un embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/. 100,000.00 soles, ordenado en el expediente 00602-2024-26-2801-JR-CI-01, a favor de la Yesila Musaja Poma.

3.2. Embargo: En el asiento D00004 de la Partida N° 11035798 de la Zona Registral N° XIII-SEDE TACNA - Oficina Registral Mo quegua, se ha inscrito un embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/. 26,000.00 soles, ordenado en el expediente 00023-2025-23-2801-JP-CI-03, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.

3.3. Embargo: En el asiento D00005 de la Partida N° 11035798 de la Zona Registral N° XIII-SEDE TACNA - Oficina Registral Mo quegua, se ha inscrito un embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/. 150,000.00 soles, ordenado en el expediente 00147-2025-51-2801-JR-CI-01, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.

3.4. Embargo: En el asiento D00006 de la Partida N° 11035798 de la Zona Registral N° XIII-SEDE TACNA - Oficina Registral Moquegua, se ha inscrito un embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/. 25,000.00 soles, ordenado en el expediente 00639-2025-42-2801-JP-CI-03, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A.

4) VALOR DE TASACIÓN: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/. 146,429.38 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 38/100 SOLES).**

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

6.1. PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de tasación.

6.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de tasación deducida en un 15%.

6.3. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la subasta anterior.

6) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) Depositar el 10% del valor de tasación arriba indicada mediante depósito judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley N° 30229; y, b) Adjuntar el arancel correspondiente.

7) PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley N° 30229 y su reglamento, una vez consentida la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8) FIJESE por única vez los Carteles en el franelógrafo del local del Juzgado y en el inmueble materia de Litis, por parte del especialista legal en forma oportuna, debiendo la parte interesada realizar las coordinaciones necesarias para efectos de ubicación del inmueble.

REGISTRESE Y HAGASE SABER.- ¹

¹ La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por la Juez y la Secretaria de la Causa, cuya identificación aparecen en las constancias de firmas digitales, conforme a la Ley N° 27269 – “Ley de Firmas y Certificados Digitales”.